

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK)

Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

§ 3,
§ 11,
§ 12 ust. 1-4,
§ 23

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 3,
§ 4,
§ 5 ust. 5,
§ 12 ust. 5-7,
§ 15

POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Komfort, zwane dalej OWU ACK, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, zwane dalej WARTA, z Ubezpieczającymi.
2. W porozumieniu z Ubezpieczającym, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez WARTĘ, mogą być zastosowane w umowie ubezpieczenia postanowienia dodatkowe, inne niż określone w OWU ACK. Wprowadzenie takich postanowień wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

SŁOWNICZEK POJĘĆ § 2

1. **Awaria** – przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych ubezpieczonego pojazdu powodujących, że pojazd, jego część lub element wyposażenia, nie mogą być aktualnie używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. **Bagaż** – stanowiące własność Ubezpieczonego (a także kierowcy lub któregośkolwiek z pasażerów pojazdu), znajdujące się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym pojeździe, następujące przedmioty:
 - 1) przenośny sprzęt elektroniczny, w tym przenośne komputery, telefony komórkowe, nawigacje samochodowe, kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe,
 - 2) nośniki pamięci,
 - 3) torby, walizki, z wyłączeniem ich zawartości innej niż wymienione w pkt 1) i 2).
3. **Calkowite zniszczenie** – szkoda, w wyniku której pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że ustalona przez WARTĘ wartość przedmiotu ubezpieczenia w stanie uszkodzonym jest równa zeru złotych.
4. **Kategorie warsztatów** – podział warsztatów naprawczych według kryterium posiadania autoryzacji producentów pojazdów (autoryzowane stacje obsługi – ASO i nieautoryzowane stacje obsługi – nie ASO) oraz grup marek i rodzajów naprawianych pojazdów.
5. **Kradzież** – jest to działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim Kodeksie Karnym, tj. w art. 278 (kradzież rzeczy ruchomych), art. 279 (kradzież z włamaniem) i w art. 280 (rozbój), które doprowadziło do zaboru pojazdu. Pojęcie to nie obejmuje przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 KK.
6. **Odszkodowanie** – kwota ustalona wg zasad określonych w niniejszych OWU ACK, należna w razie powstania szkody, uwzględniająca wszelkie potrącenia wynikłe z warunków zawartej umowy ubezpieczenia. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu o wartość pojazdu netto (bez VAT) do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się wartość netto.
7. **Okres ubezpieczenia** – wskazany w dokumencie ubezpieczenia okres na jaki WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej.
8. **Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym** – osoba kierująca pojazdem, inna niż Właściciel i Użytkownik pojazdu, spełniająca określone przez WARTĘ we wniosku o ubezpieczenie kryteria wieku i okresu posiadania uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem.
9. **Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu** – osoba użytkująca pojazd za zgodą Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej.
10. **Pojazd** – pojazd podlegający rejestracji na terytorium RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
11. **Suma ubezpieczenia** – kwota która stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY w ramach jednej szkody, ustalona zgodnie z OWU ACK.
12. **Szkoda** – straty majątkowe powstałe w wyniku jednego zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszych OWU ACK.
13. **Szkoda całkowita** – szkoda, w wyniku której pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy ustalone zgodnie z § 13 przekraczają 70% sumy ubezpieczenia.
14. **Ubezpieczający** – osoba lub podmiot zawierająca z WARTĄ umowę ubezpieczenia ACK.

15. **Ubezpieczony** – Właściciel pojazdu.
16. **Użytkownik** – osoba upoważniona do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub kredytu wskazana w dokumencie ubezpieczenia.
17. **Wartość pojazdu** – wartość ustalona przez WARTĘ na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, modelu, typu, z uwzględnieniem jego cech indywidualnych i historii użytkowania. Notowania stanowiące podstawę do ustalenia wartości pojazdu zawarte są w systemie Info-Ekspert lub innym uzgodnionym z Ubezpieczającym i wskazanym w umowie ubezpieczenia. Przy braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się metodą oceny indywidualnej w uzgodnieniu z Ubezpieczającym. Dla pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w krajowej sieci dealerskiej jako wartość pojazdu przyjmuje się cenę fakturową przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, o ile w tym okresie pojazd nie uległ uszkodzeniu lub nie nastąpiła zmiana Właściciela pojazdu.
18. **Warsztat rekomendowany** – warsztat naprawczy na terenie RP posiadający umowę o współpracy z WARTĄ. Aktualna lista warsztatów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej WARTY www.warta.pl.
19. **Wiek pojazdu** – ustala się jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu.
20. **Wniosek o ubezpieczenie** – formularz WARTY albo inny dokument zawierający niezbędne dane dotyczące pojazdu, jego Właściciela/Użytkownika, Ubezpieczającego, oraz inne informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, wykorzystywany do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, stanowiący część umowy ubezpieczenia.
21. **Wypożyczenie pojazdu** – sprzęt i urządzenia stanowiące standardowe wyposażenie danego modelu pojazdu oraz inne wyposażenie wymienione w dokumencie ubezpieczenia i uwzględnione w wycenie wartości pojazdu wg systemu Info-Ekspert lub innego systemu wskazanego w umowie ubezpieczenia.

CO MOŻNA UBEZPIECZYĆ I JAKI JEST ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ? § 3

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie niniejszych OWU ACK WARTA ubezpiecza:
 - 1) samochody osobowe,
 - 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 - 3) motocykle,
 których wiek nie przekracza 6 lat, o ile nie umówiono się inaczej.
2. Ubezpieczeniem nie mogą być objęte pojazdy:
 - 1) przeznaczone do nauki jazdy,
 - 2) wynajmowane zarobkowo.
3. WARTA ubezpiecza pojazd wraz z jego wyposażeniem.
4. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie opisanym w ust. 7 i 8 objęty jest bagaż przewożony w ubezpieczonym pojeździe.
5. Pojazd zarejestrowany za granicą Rzeczypospolitej Polskiej (RP) nie może być ubezpieczony na zasadach określonych w niniejszych OWU ACK.
6. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w razie uszkodzenia, całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu z wyłączeniem szkód wymienionych w § 4.
7. W razie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia bagażu przysługuje odszkodowanie, pod warunkiem, że uszkodzenie bagażu nastąpiło w trakcie tego samego zdarzenia, w następstwie którego uległ uszkodzeniu pojazd, za które WARTA – stosownie do umowy ubezpieczenia ACK, zgodnie z ust. 6 – ponosi odpowiedzialność.
8. Górną granicę odpowiedzialności WARTY za szkody powstałe w bagażu przewożonym ubezpieczonym pojazdem stanowi kwota równa 5% sumy ubezpieczenia pojazdu, nie więcej jednak niż 3.000 zł brutto. Kwota ta ulega zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia bagażu bez możliwości jej odtworzenia (doubezpieczenia).

9. Umową ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela. W rozumieniu niniejszych OWU szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

JAKIE SZKODY NIE SĄ OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTY?

§ 4

1. WARTA nie odpowiada za szkody:
- 1) spowodowane:
 - a) umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi Ubezpieczający, Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 - b) wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności,
 - 2) spowodowane przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
 - 3) powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, bez wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 - 4) gdy osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu kierujące pojazdem zbiegły z miejsca zdarzenia, pomimo prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia,
 - 5) powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody,
 - 6) powstałe w wyposażeniu pojazdu innym niż określone w § 2 ust. 21,
 - 7) powstałe w przewożonym ładunku,
 - 8) polegające na kradzieży bagażu,
 - 9) związane z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą, a także powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadunku i przewożenia ładunku, bagażu,
 - 10) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
 - 11) polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, pleśni, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju,
 - 12) polegające na awarii,
 - 13) polegające na utracie paliwa,
 - 14) powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, a także będące skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej,
 - 15) powstałe w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, powstałe w wyniku użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji oraz w związku z czynnym uczestnictwem w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
 - 16) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową ACK,
 - 17) powstałe w pojeździe stanowiącej własność innej osoby niż wymieniona jako Właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy prawo własności pojazdu przeszło na jego Użytkownika, a umowa ubezpieczenia nie uległa rozwiązaniu,
 - 18) powstałe w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu,
 - 19) powstałe w pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo,
 - 20) powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd.
2. WARTA nie odpowiada za szkody polegające na utracie ubezpieczonego pojazdu w wyniku kradzieży:
- 1) gdy stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rabunku, nie był on zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
 - 2) w przypadku pozostawienia bez nadzoru w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu, klucza, karty lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia lub uruchomienia,
 - 3) gdy sprawca wszedł w posiadanie klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) lub osób upoważnionych do korzystania z pojazdu.
3. WARTA nie wypłaca świadczenia w przypadkach, gdy wypłata świadczenia naraziłaby WARTĘ na jakiegokolwiek handlowe lub gospodarcze sankcje, zakazy lub restrykcje wprowadzone bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rezolucjami ONZ, regulacjami Unii Europejskiej, lub decyzjami uprawnionych organów Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

NA JAKI OKRES I JAK ZAWIERA SIĘ UMOWĘ UBEZPIECZENIA?

§ 5

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, o ile nie umówiono się inaczej.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie informacji podanych przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie. Ubezpieczający zobowiązany jest podać wszystkie znane sobie okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Informacje te mogą być podane przez Ubezpieczającego WARCIE za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu lub Internetu. W razie zawarcia przez WARTĘ umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać WARTĘ, w czasie trwania umowy, o zmianach okoliczności określonych w ust. 2 w szczególności takich jak utrata klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwierania lub uruchamiania pojazdu. Zawiadomienia o tych zmianach należy dokonać na piśmie niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.
4. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają odpowiednio na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 2, 3 i 4 nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych w ust. 2, 3 i 4 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie powodujące szkodę i jego następstwa są skutkiem tych okoliczności.
6. Jeżeli pojazd zgłaszany jest do ubezpieczenia w WARCIE po raz pierwszy, WARTA żąda deklaracji w zakresie posiadanych przez Ubezpieczonego dokumentów stwierdzających źródło pochodzenia pojazdu. Dokumenty źródłowe pochodzenia pojazdu powinny być przedłożone na każde żądanie WARTY przy likwidacji szkody.
7. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Internetu, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniony jest w serwisie internetowym WARTY.
8. Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WARTY?

§ 6

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zaplaceniu składki lub jej pierwszej raty.
2. W przypadku, gdy WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zaplacenia składki za okres przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu za który przypada niezapłacona składka.

3. W przypadku opłacania składki w ratach i nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, WARTA może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli nie umówiono się inaczej, jako termin zaplacenienia składki/raty składki, w przypadku jej opłacania przelewem bankowym, bądź przekazem pocztowym, przyjmuje się datę dokonania wpłaty, tj. odpowiednio datę potwierdzenia przez bank przyjęcia do realizacji polecenia przelewu bądź datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty.
5. Odpowiedzialność WARTY ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
 - 1) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży lub całkowitym zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
 - 2) z dniem udokumentowania nie objętej ubezpieczeniem szkody polegającej na trwałej i zupełnej utracie pojazdu,
 - 3) z dniem wyrejestrowania pojazdu,
 - 4) z dniem rejestracji pojazdu za granicą RP,
 - 5) z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - 6) w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu, chyba że WARTA wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu z zastrzeżeniem ust. 6,
 - 7) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1) lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w ust. 2 i § 7 ust. 3,
 - 8) z upływem ostatniego dnia dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki zgodnie z ust. 3,
 - 9) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta.
6. Zgoda WARTY, o której mowa w ust. 5 pkt 6) nie jest wymagana w przypadku, gdy prawo własności pojazdu przechodzi na jego dotychczasowego Użytkownika, pod warunkiem, że w dotychczasowej umowie ubezpieczenia był on Ubezpieczającym.
7. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) w związku z wypłatą odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia i całkowitego wyczerpania tej sumy, raty składki, których terminy płatności przypadają po dniu wypłaty odszkodowania stają się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.

KIEDY MOŻNA Odstąpić OD UMOWY UBEZPIECZENIA LUB JĄ WYPOWIEDZIEĆ?

§ 7

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia:
 - 1) w terminie 7 dni w przypadku przedsiębiorców i 30 dni w przypadku osób niebędących przedsiębiorcami, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy WARTA nie poinformowała Ubezpieczającego, będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie,
 - 2) w przypadku umów zawartych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przez Ubezpieczającego będącego konsumentem, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy.
2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 1) jak i odstąpienie od umowy zawartej na podstawie zgody na rozpoczęcie świadczenia ochrony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zaplacenienia składki za okres, w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania strona może w ciągu 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu w dniu zawierania umowy. Określa się ją w złotych.
2. Suma ubezpieczenia jest stała w czasie trwania umowy (Gwarantowana Suma Ubezpieczenia).

JAK USTALA SIĘ SKŁADKĘ ZA UBEZPIECZENIE?

§ 9

1. O ile nie umówiono się inaczej, podstawę do obliczenia składki stanowi suma ubezpieczenia odpowiadająca wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. WARTA przy ustalaniu składki uwzględni spadek wartości pojazdu w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
2. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności WARTY według taryfy skladek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli WARTA naliczając i pobierając składkę opara się na nieprawdziwych informacjach podanych przez Ubezpieczającego i miało to wpływ na wysokość należnej składki, WARTA ma prawo obciążyć Ubezpieczającego powstałą różnicą.
3. W przypadku doubezpieczenia wynikającego ze zwiększenia wartości pojazdu podstawą wymiaru składki jest kwota, o którą zwiększyła się wartość pojazdu. Jeżeli nie zmieniło się ryzyko ubezpieczeniowe składkę uzupełniającą oblicza się na tych samych zasadach, które obowiązywały przy zawieraniu umowy podstawowej.
4. Składkę za ubezpieczenie opłaca się jednorazowo. W wniosek Ubezpieczającego płatność składki może być rozłożona na raty.
5. Opłacając składkę w ratach terminy płatności poszczególnych rat określa się dzieląc okres ubezpieczenia na równe części, których liczbą tożsama jest z liczbą rat. Terminy płatności składki lub jej rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia.
6. Członek Zarządu/Dyrektor nadzorujący merytorycznie ubezpieczenia komunikacyjne lub inna osoba upoważniona przez Zarząd WARTY mogą ustalać odmienny sposób naliczenia składki w odniesieniu do:
 - 1) ubezpieczenia pojazdu po indywidualnej ocenie ryzyka,
 - 2) ubezpieczenia pojazdu na zasadach odmiennych niż określone w OWU ACK.
7. Z zastrzeżeniem ust. 1 składka za ubezpieczenie ACK, w tym także w zakresie zwwyżek i zniżek uzależniona jest od oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym od:
 - 1) wartości, marki i modelu, wieku, rodzaju, sposobu użytkowania i miejsca zarejestrowania pojazdu,
 - 2) jednorazowej lub ratalnej płatności składki,
 - 3) miejsca zamieszkania/siedziby Właściciela/Użytkownika pojazdu (strefy regionalnej),
 - 4) zakresu ochrony,
 - 5) szkodowego/bezszkodowego przebiegu ubezpieczeń autocasco i OC pojazdów posiadanych lub użytkowanych przez Właściciela/Użytkownika pojazdu,
 - 6) okresu posiadania przez Właściciela/Użytkownika umów autocasco i OC,
 - 7) wieku Właściciela/Użytkownika pojazdu oraz okresu posiadania przez niego uprawnień do kierowania ubezpieczanym pojazdem,
 - 8) upoważnienia do korzystania z pojazdu osób o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym,
 - 9) wysokości składki za poprzednią umowę autocasco danego pojazdu zawartą na rzecz tego samego Właściciela w WARCIE.
8. Szczegółowe warunki ustalania skladek za ubezpieczenie ACK reguluje obowiązująca na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia ACK taryfa skladek.

KIEDY I JAK DOKONUJE SIĘ ZWROTU SKŁADKI?

§ 10

1. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie za każdy dzień okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

3. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku wypłaty odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia, w związku z całkowitym spełnieniem świadczenia i wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY?

§ 11

1. W razie zaistnienia szkody innej niż kradzież pojazdu Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili powstania szkody zobowiązani są:
 - 1) do przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
 - 2) użyć dostępnych im środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - 3) szkodę zgłosić niezwłocznie do WARTY kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta, zwanym dalej COK, którego numer telefonu oraz adres strony internetowej znajduje się w dokumencie ubezpieczenia – z dopełnieniem obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od powstania szkody,
 - 4) w pojeździe uszkodzonym nie dokonywać żadnych zmian i napraw, o ile nie jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy, bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela WARTY, chyba że WARTA odstąpiła lub z przyczyn leżących wyłącznie po jej stronie nie przeprowadziła oględzin w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie niezależnych rzeczoznawców,
 - 5) w przypadku powstania szkody za granicą nie dokonywać bez zgody WARTY lub jej zagranicznego przedstawiciela żadnych zmian i napraw w uszkodzonym pojeździe, chyba że koszty naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy nie przekraczają kwoty 1500 euro lub jej równowartości w walutach obcych (przeliczenie walut obcych na euro następuje według średniego kursu walut obcych ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonywania naprawy uszkodzonego pojazdu),
 - 6) o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, niezwłocznie zawiadomić policję lub inne odpowiednie organy,
 - 7) w razie kolizji z innym pojazdem odnotować dane pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem, a także numer polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – dotyczy to wszystkich uczestników kolizji (w przypadku gdy sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowany poza RP, należy zażądać okazania polisy OC lub Zielonej Karty),
 - 8) w razie szkody spowodowanej przez zwierzę domowe lub hodowlane ustalić, w miarę możliwości, dane właściciela i ewentualnego jego ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC rolników lub dobrowolnego indywidualnego.
2. W razie zaistnienia szkody w bagażu Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili powstania szkody zobowiązani są do spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt 1)-3) oraz 6), a ponadto szkoda w bagażu winna być zgłoszona jednocześnie z pozostałymi szkodami zaistniałymi w pojeździe w ramach tego samego zdarzenia.
3. W razie kradzieży pojazdu Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili powstania szkody zobowiązani są niezwłocznie:
 - 1) powiadomić o kradzieży pojazdu policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu,
 - 2) zgłosić szkodę polegającą na kradzieży pojazdu do WARTY kontaktując się z COK – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu – udzielając niezbędnych informacji i wyjaśnień, z dopełnieniem obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1).

§ 12

1. W związku ze zgłoszeniem szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili powstania szkody zobowiązani są:
 - 1) postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika COK,
 - 2) udostępnić dokumenty wymagane przez WARTĘ przy likwidacji szkody niezbędne do ustalenia odpowiedzialności WARTY, okoliczności zdarzenia oraz wysokości szkody,
 - 3) umożliwić WARCIE ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody,
 - 4) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę,
 - 5) udostępnić WARCIE ubezpieczony pojazd w celu odczytu historii zapisanej w czujnikach oraz sterownikach pojazdu.
2. W związku ze zgłoszeniem szkody w bagażu osoby, o których mowa w ust. 1 dodatkowo zobowiązane są przedstawić na wniosek WARTY bagaż, który uległ uszkodzeniu.
3. W związku ze zgłoszeniem szkody polegającej na kradzieży pojazdu, osoby, o których mowa ust. 1 dodatkowo zobowiązane są:
 - 1) przekazać niezwłocznie do WARTY, w trybie uzgodnionym z pracownikiem COK:
 - a) dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu (o ile karta pojazdu została na ubezpieczony pojazd wydana),
 - b) wszystkie posiadane kluczyki, karty i inne urządzenia służące do otwarcia lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zadeklarowane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
 - 2) umożliwić WARCIE uzyskanie od osoby użytkującej pojazd w czasie powstania kradzieży relacji o przebiegu zdarzenia i okolicznościach powstania kradzieży,
 - 3) złożyć posiadane dowody dotyczące kradzieży pojazdu i umożliwić WARCIE ustalenie okoliczności kradzieży w postępowaniu prowadzonym przez i na zlecenie WARTY.
4. Jeżeli do utraty pojazdu doszło wskutek rozbój WARTA odstąpi od wymogu zawartego w ust. 3 pkt 1) w zakresie uzasadnionym okolicznościami szkody.
5. W razie niedopełnienia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3), § 11 ust. 2 i § 11 ust. 3 pkt 2) WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli niedopełnienie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, chyba że WARTA w terminie przewidzianym w § 11 ust. 1 pkt 3) i § 11 ust. 3 pkt 2) otrzymała wiadomość o okolicznościach zdarzenia, które należało podać do jej wiadomości.
6. W przypadku niezastosowania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa środków określonych w § 11 ust. 1 pkt 2) WARTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
7. W razie niedopełnienia któregośkolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w § 11 i § 12 ust. 1-3. WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć, o ile niedopełnienie to miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności za szkodę, okoliczności zdarzenia, bądź ustalenie lub zwiększenie rozmiaru szkody.

JAK USTALA SIĘ I WYPŁACA ODSZKODOWANIE?

Szkoda całkowita

§ 13

1. Szkoda jest kwalifikowana jako całkowita, gdy koszt naprawy wyliczony w oparciu o maksymalne akceptowane przez WARTĘ koszty części, materiałów (w tym lakierniczych) i robocizny przekracza 70% sumy ubezpieczenia.
2. Za maksymalne akceptowane przez WARTĘ koszty uznaje się:
 - 1) koszt robocizny ustalony według cen brutto (z VAT) w oparciu o:
 - a) naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu i ujęte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT,
 - b) stawkę za 1 roboczogodzinę na poziomie średniej arytmetycznej stawek stosowanych przez warsztaty rekomendowane ASO,
 - 2) koszt części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) ustalony według cen brutto (z VAT) na podstawie cen części oryginalnych i materiałów (w tym lakierniczych) podanych w aktualnych polskich wydaniach systemu Audatex, Eurotax lub DAT, opartych na danych producenta/importera pojazdu, z uwzględnieniem zapisów § 14 ust. 3-6.
3. W przypadku braku cen części lub norm czasowych robocizny w systemie Audatex, Eurotax lub DAT przyjmuje się ceny i normy dla pojazdu najbardziej zbliżonego właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi.

4. Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym WARTA określa na podstawie ofert rynkowych w zakresie obrotu pojazdami uszkodzonymi, a w przypadku ich braku na podstawie systemów eksperckich do wyceny pojazdów.
5. Wysokość odszkodowania z tytułu szkody całkowitej ustala się, z zastrzeżeniem § 17, jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym.
6. W przypadku szkody całkowitej WARTA może zaoferować Ubezpieczonemu pomoc w zorganizowaniu sprzedaży uszkodzonego pojazdu.
7. Pomimo kwalifikacji szkody jako całkowitej – na wniosek Ubezpieczonego – WARTA może pokryć koszty przeprowadzonej naprawy, o ile nie przekraczają one 70% sumy ubezpieczenia. Warunkiem ich pokrycia jest:
 - 1) naprawa w warsztacie rekomendowanym, w tym ASO, z zastosowaniem warunków umowy pomiędzy WARTĄ i warsztatem.
 - 2) naprawa w warsztacie spoza sieci warsztatów rekomendowanych – pod warunkiem:
 - a) akceptacji przez WARTĘ kosztorysu obejmującego naprawę zgodnie z aktualnymi przez WARTĘ zakresem szkody. Warunkiem akceptacji tego kosztorysu jest zastosowanie w kosztorysie nowych oryginalnych części zamiennych, tj.: części oznakowanych znakiem towarowym producenta pojazdu lub znakiem towarowym producenta, części dostarczającego dane element na pierwszy montaż, oraz stawek za 1 roboczogodzinę nie niższych niż stosowane przez warsztaty rekomendowane,
 - b) przedstawienia faktur VAT za wykonaną usługę zgodnie z zatwierdzonym przez WARTĘ kosztorysem,
 - c) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie WARTY w celu dokonania oględzin przez WARTĘ.

Szkoda częściowa

§ 14

1. W przypadku szkody częściowej, tj. w razie uszkodzenia pojazdu w stopniu niekwalifikującym szkody jako szkody całkowitej, WARTA ustala wysokość odszkodowania, które obejmuje koszty naprawy uszkodzeń pojazdu związanych ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.
2. Wysokość odszkodowania ustalana jest przez WARTĘ w kwocie brutto (z VAT) na podstawie wystawionych przez warsztat faktur VAT za naprawę pojazdu (obejmujących koszty robocizny, części zamiennych, materiałów (w tym lakierniczych)), uwzględniających uzgodnione wcześniej z WARTĄ koszty oraz sposób i zakres naprawy. WARTA uznaje koszty naprawy, wynikające z przedstawionych faktur VAT do poziomu:
 - 1) cen części oryginalnych i materiałów (w tym lakierniczych), podanych w aktualnych polskich wydaniach systemu Audatex, Eurotax lub DAT, opartych na danych producenta/importera pojazdu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3-6,
 - 2) kosztów robocizny, ustalonych w oparciu o naprawcze normy czasowe, określone przez producenta pojazdu i ujęte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT z zastosowaniem stawki za 1 roboczogodzinę, której wysokość zależy od warsztatu naprawiającego pojazd.
 - a) W przypadku gdy naprawa pojazdu nastąpiła w innym warsztacie niż warsztat rekomendowany, stosuje się stawkę za 1 roboczogodzinę na poziomie średniej arytmetycznej stawek stosowanych przez warsztaty rekomendowane ASO albo warsztaty rekomendowane nie ASO, odpowiednio do kategorii warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie województwa, w którym znajduje się ten warsztat.
 - b) W razie naprawy pojazdu w warsztacie rekomendowanym WARTA pokrywa koszty robocizny z zastosowaniem stawki za 1 roboczogodzinę według umowy z tym warsztatem.

Warunkiem uznania faktur jest przedstawienie naprawionego pojazdu na żądanie WARTY w celu dokonania przez WARTĘ oględzin.

3. W przypadku braku cen części lub norm czasowych robocizny w systemie Audatex, Eurotax lub DAT przyjmuje się ceny i normy dla pojazdu najbardziej zbliżonego właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi.
4. Ceny części określone przez producenta lub oficjalnego importera w walucie obcej zostaną przeliczone według kursu walut stosowanego przez generalnego importera pojazdu lub w przypadku braku wiedzy o zasadach przeliczeń stosowanych przez generalnego importera, według średniego kursu danej waluty ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalania wysokości odszkodowania.
5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, baterii trakcyjnej, elementach układu wydechowego uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów lub norm zużycia, określonych na podstawie danych producenta pojazdu.
6. W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do wymiany wcześniejszych uszkodzeń uwzględnia się potrącenia wynikające ze stanu technicznego tych części.
7. W razie nieprzedstawienia faktur VAT, o których mowa w ust. 2, WARTA na wniosek Ubezpieczonego lub w celu ustalenia bezspornej części odszkodowania wyliczy wysokość odszkodowania w kwocie brutto (z VAT), uwzględniając zapisy ust. 3-6, w oparciu o wycenę kosztów naprawy metodą kosztorysową, przyjmując:
 - 1) koszt robocizny ustalony w oparciu o:
 - a) naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu i ujęte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT,
 - b) stawkę za 1 roboczogodzinę na poziomie 91 zł,
 - 2) koszt części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) w wysokości cen podanych w aktualnych polskich wydaniach systemu Audatex, Eurotax lub DAT, z zastrzeżeniem że koszt części zamiennych ustalany jest w oparciu o ceny stosowane przez producenta pojazdu lub jego oficjalnego importera, skorygowane o współczynnik 0,6, wynikający z przyjęcia do kosztów naprawy części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera pojazdu, a koszt materiałów (w tym lakierniczych) skorygowany jest o współczynnik 0,6, wynikający z przyjęcia cen materiałów dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta.
8. Wysokość odszkodowania z tytułu szkody częściowej nie może być wyższa niż kwota wynikająca z postanowień § 17.
9. W uzgodnieniu z Ubezpieczonym, WARTA może dokonać rozliczenia szkody częściowej w pojeździe na zasadach likwidacji przewidzianych dla szkody całkowitej.
10. W przypadku, gdy w związku ze szkodą została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Ubezpieczony zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego po dokonanej naprawie i poinformowania WARTY w formie pisemnej o dacie jego przeprowadzenia.

§ 15

1. Naprawa pojazdu powinna być dokonana na terytorium RP, chyba że WARTA lub jej zagraniczny przedstawiciel wyrazi zgodę na przeprowadzenie naprawy za granicą albo zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2).
2. W przypadku uszkodzenia pojazdu poza granicami RP:
 - 1) jeżeli pojazd wymaga naprawy, której łączny koszt przekracza kwotę 1500 euro lub jej równowartość w walutach obcych (przeliczenie walut obcych na euro następuje według średniego kursu walut obcych ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonywania naprawy uszkodzonego pojazdu), może ona być dokonana za granicą na koszt WARTY wyłącznie za zgodą WARTY lub jej zagranicznego przedstawiciela w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy,
 - 2) jeżeli koszt naprawy pojazdu nie przekracza kwoty podanej w pkt 1), naprawa w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy może być wykonana bez wymaganej zgody, o której mowa w pkt 1),
 - 3) zwrot poniesionych kosztów naprawy określonej w pkt 2) następuje w kraju na podstawie faktur/rachunków, zawierających wyszczególnienie części zamiennych oraz specyfikację kosztów robocizny,
 - 4) jeżeli przeprowadzona za granicą, bez uprzedniej zgody WARTY lub jej zagranicznego przedstawiciela, naprawa pojazdu przekracza kwotę określoną w pkt 1), to odszkodowanie ustalane jest wg zasad określonych w § 13 lub § 14, przy czym za maksymalny akceptowany poziom stawki za 1 roboczogodzinę przyjmuje się stawkę na poziomie średniej arytmetycznej stawek, stosowanych przez warsztaty rekomendowane ASO.

Szkoda kradzieżowa

§ 16

- W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży WARTA ustala wysokość odszkodowania w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia, z zachowaniem warunków określonych w ust. 4 oraz § 17.
- Ubezpieczony zobowiązany jest przed wypłatą odszkodowania do przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz WARTY po wyrejestrowaniu tego pojazdu, a w przypadku gdy pojazd przyjęty do ubezpieczenia obciążony był należnościami celno-podatkowymi – po uregulowaniu stosownych zobowiązań.
- Jeżeli skradziony pojazd został odzyskany po wypłacie odszkodowania przez WARTĘ, prawo własności pojazdu może być przeniesione na poszkodowanego na warunkach wzajemnie uzgodnionych.
- Jeżeli skradziony pojazd został odzyskany przed wypłatą odszkodowania i jest uszkodzony, WARTA ustala wysokość odszkodowania zgodnie z § 13 lub § 14.
- Jeżeli przed utratą pojazdu wskutek kradzieży pojazd miał miejsce wypłata odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, WARTA ustala wysokość odszkodowania w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia pomniejszonej o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu szkody całkowitej. Pomniejszenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy:
 - na wezwanie WARTY Ubezpieczony przedłożył faktury potwierdzające dokonanie naprawy uszkodzeń pojazdu w zakresie zgodnym z wcześniejszą szkodą lub
 - po dokonaniu napraw pojazdu w związku z wcześniejszą szkodą dokonane zostaną przez przedstawiciela WARTY oględziny pojazdu.

JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA?

§ 17

- Wysokość odszkodowania za szkodę w pojeździe, ustalonego zgodnie z §§ 13-16, nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.
- Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 suma ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, z zastrzeżeniem całkowitego zniszczenia pojazdu, kiedy suma ubezpieczenia ulega wyczerpaniu i umowa ubezpieczenia rozwiązuje się.
- W przypadku zgłoszenia następnej szkody (szkód) przed wypłatą odszkodowania za szkodę poprzednią, WARTA dokona rozliczenia łącznego tych szkód.

OD CZEGO UZALEŻNIONA JEST WYPŁATA ODSZKODOWANIA?

§ 18

WARTA wypłaca odszkodowanie za szkodę objętą ochroną zgodnie z niniejszymi OWU ACK wówczas, gdy ustalona zostanie odpowiedzialność z tytułu powstałą szkodę.

JAKIE DODATKOWE KOSZTY ZWRACA WARTA?

§ 19

- WARTA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia koszty wynikłe z zastosowania środków w celu ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
- WARTA dodatkowo, niezależnie od odszkodowania ustalonego zgodnie z §§ 13-15 i § 17-18, zwraca inne niż określone w ust. 1 koszty udokumentowane fakturami/rachunkami i uzasadnione ekonomicznie oraz okolicznościami zdarzenia, za które WARTA ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia ACK. Dotyczy to wyłącznie kosztów:
 - zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania przez WARTĘ oględzin uszkodzonego pojazdu, o ile WARTA nie odstąpiła od dokonania oględzin,
 - transportu uszkodzonego pojazdu,
 - dodatkowego badania technicznego zgodnie z § 14 ust. 10.
- Wysokość kosztów wymienionych w ust. 2 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć łącznie 10% sumy ubezpieczenia, określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4000 zł, z tym że koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć 1000 zł.
- Jeżeli rachunek za transport jest wystawiony w walucie obcej przeliczenie na zł następuje według średniego kursu walut obcych ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania. W przypadku szkody powstałej za granicą WARTA pokryje wcześniej uzgodnione i ekonomicznie uzasadnione koszty wyższe niż określone w ust. 3.
- W odniesieniu do szkód w bagażu, w granicach odpowiedzialności określonej w § 3 ust. 8, WARTA:
 - zwraca koszt naprawy bagażu lub koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na terenie województwa miejsca zamieszkania(siedziby) Ubezpieczonego lub Użytkownika pojazdu,
 - w przypadku, gdy całkowicie zniszczony przedmiot w chwili wystąpienia szkody jest starszy niż 5 lat, koszty nabycia pomniejsza się o stopień technicznego zużycia obliczonego na podstawie stosowanych przez WARTĘ „Norm stopnia zużycia rocznego przedmiotów” (udostępnionych na stronie www.warta.pl),
 - ustala koszt naprawy na podstawie wyceny dokonanej przez WARTĘ z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na terenie województwa miejsca zamieszkania(siedziby) Ubezpieczonego lub Użytkownika pojazdu,
 - przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględni wartości zabytkowej, wartości kolekcjonerskiej, naukowej, intelektualnej lub osobistych upodobań.

JAK WYPŁACA SIĘ ODSZKODOWANIE?

§ 20

- Odszkodowanie wypłacane jest w złotych – przeliczenie na złote poniesionych lub wycenionych w walutach obcych kosztów następuje według kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.
- Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczonemu. Za szkodę powstałą w pojeździe należącym do spadku odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom Ubezpieczonego (odpowiednio następcom prawnym).

W JAKIM TERMINIE WARTA WYPŁACA ODSZKODOWANIE?

§ 21

- WARTA jest obowiązana wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody do WARTY.
- W przypadku braku możliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub w przypadku braku możliwości określenia wysokości odszkodowania w terminie określonym w ust. 1, WARTA wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie określonym w ust. 1. Przez bezsporną część odszkodowania rozumie się część odszkodowania, która może być wypłacona po spełnieniu następujących warunków:
 - została ustalona odpowiedzialność WARTY za zgłoszoną szkodę,
 - nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, jednak z całą pewnością wiadomo, że jego wysokość przekroczy kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania.
- Jeśli WARTA nie wypłaci odszkodowania w terminach określonych w ust. 1-2, to zawiadamia o tym na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz – w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek – Ubezpieczonego, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.
- Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, WARTA informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz – w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek – Ubezpieczonego jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, wskazując okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z informacją o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

KIEDY I JAKIE ROSZCZENIA PRZECHODZĄ NA WARTĘ?

§ 22

- Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą na WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. Na WARTĘ przechodzą również roszczenia Ubezpieczonego w stosunku do osób upoważnionych do korzystania z pojazdu w przypadku gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
- Nie przechodzą na WARTĘ roszczenia Ubezpieczonego przeciwko:
 - osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym,
 - osobom upoważnionym do korzystania z pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 1.
- Jeżeli Ubezpieczony rzekł się roszczenia o odszkodowanie od osoby trzeciej, która jest sprawcą szkody lub je ograniczył, WARTA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, wówczas WARCIE przysługuje prawo dochodzenia od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 23

- Wyłącznie w chwili zawierania umowy ACK, po opłaceniu dodatkowej składki, umowę ACK spełniającą jeden z podanych poniżej warunków:
 - jest to umowa, zawierana na pojazd fabrycznie nowy w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu w krajowej sieci dealerskiej,
 - jest to umowa zawarta na kolejne 12 miesięcy na rzecz dotychczasowego Właściciela pojazdu, poprzednia umowa ubezpieczenia była zawarta z rozszerzeniem o klauzulę GSU 3 LATA, i nie doszło do wygaśnięcia odpowiedzialności w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) z zastrzeżeniem ust. 2można rozszerzyć o klauzulę GSU 3 LATA.
- Klauzulą GSU 3 LATA mogą być objęte pojazdy, które w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej spełniają łącznie poniższe warunki:
 - okres eksploatacji nie przekracza 36 miesięcy,
 - wartość pojazdu wraz z wyposażeniem przyjętym do ubezpieczenia nie przekracza kwoty 300 000 zł,
 - nie są używane do zarobkowego przewozu osób i towarów,
 - Właściciel/Użytkownik posiada oryginalną fakturę zakupu pojazdu.
- Pod pojęciem „okres eksploatacji” pojazdu rozumie się okres, jaki upłynął od dnia wystawienia faktury zakupu pojazdu fabrycznie nowego, do dnia w którym okres eksploatacji jest określany.
- Na potrzeby umów zawartych z rozszerzeniem o klauzulę GSU 3 LATA pod pojęciem „wartość pojazdu” rozumie się cenę zakupu pojazdu fabrycznie nowego określoną w fakturze, a w przypadku wygaśnięcia odpowiedzialności WARTY na podstawie ust. 7 pkt 2) – wartość pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia ustaloną zgodnie z § 2 ust. 17.
- Ochrona ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli objęte są szkody całkowite, określone w § 13 oraz szkody polegające na utracie pojazdu wskutek kradzieży, określone w § 16.
- W przypadku zastosowania w umowie klauzuli GSU 3 LATA przyjmuje się, że suma ubezpieczenia jest równa wartości pojazdu ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.
- Odpowiedzialność WARTY z tytułu rozszerzenia umowy ubezpieczenia o klauzulę GSU 3 LATA wygasa:
 - z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia ACK,
 - z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą.
- W razie szkody całkowitej WARTA ustala wysokość odszkodowania jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pojazdu określoną zgodnie z ust. 4, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, zgodnie z § 13 ust. 4.
- W przypadku kradzieży pojazdu WARTA ustala wysokość odszkodowania w kwocie równej wartości pojazdu określonej zgodnie z ust. 4, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4-5 z uwzględnieniem ust. 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

- Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
- Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane do WARTY:
 - na piśmie na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
 - na piśmie na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-12869-16149-GHRES-21,
 - elektronicznie za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje,
 - telefonicznie pod nr 502 308 308 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),
 - w każdej jednostce WARTY, na piśmie doręczonym osobiście lub ustnie do protokołu.
- WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi na piśmie przesyłką listową lub pocztą elektroniczną na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd WARTY.
- Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
 - Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona [www: https://www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl)),
 - Rzecznik Finansowy (strona [www: https://www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)).

§ 25

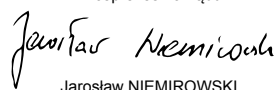
- Do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU ACK stosuje się prawo polskie.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU ACK mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

§ 26

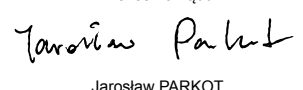
Niniejsze OWU ACK w powyższym brzmieniu wchodzi w życie i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 22 czerwca 2025 roku.

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu



Jarosław NIEMIROWSKI



Jarosław PARKOT



INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

	DLA UBEZPIECZAJĄCEGO	DLA UBEZPIECZONEGO
ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa („WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl .	
ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH		WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od Ubezpieczającego w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty ubezpieczenia lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.
CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WARTĘ w celu: 1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń. W tym celu WARTA stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszerogowaniem Pani/Pana do określonej grupy, w celu wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych w TUIR WARTA, gdzie Pani/Pani występowa/a w roli Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Użytkownika pojazdu, dane dotyczące historii szkodowości, jak również dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez pracownika; 2) zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku przedsiębiorców przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia; 3) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia; 4) windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw WARTY w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WARTY, tj. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących WARCIE bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę WARTY; 5) marketingu własnych produktów lub usług WARTY, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez WARTĘ, tj. promowania własnych produktów lub usług WARTY, do czasu wyrażenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu; 6) dochodzenia roszczeń regresowych przez WARTĘ (w przypadku wypłaty przez WARTĘ odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) – na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę; 7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – na podstawie umowy, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez WARTĘ decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, a także w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń; 8) ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku zgłoszenia szkody lub innego roszczenia oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem; 9) rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń; 10) oceny satysfakcji z usług WARTY – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli przebiegu i podnoszenia standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez WARTĘ opinii, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia a także w okresie następującym po rozpatrzeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania lub świadczenia zgłoszonych do WARTY; 11) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu, w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.	
DO CZEGO PRZYSŁUGUJE PANI/ PANU PRAWO	Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych – czyli uzyskania od WARTY potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie ich przechowywania i źródle ich pozyskania przez WARTĘ; 2) ich sprostowania – czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne; 3) ich usunięcia – w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (o ile nie zakłada to realizacji umowy lub obowiązków WARTY wynikających z przepisów prawa); 4) ograniczenia przetwarzania – czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający WARCIE zweryfikować zasadność żądania; 5) przenoszenia swoich danych – czyli do uzyskania od WARTY w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) WARCIE i które WARTA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby WARTA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe; 6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez WARTĘ; Pomimo sprzeciwu WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez WARTĘ; 7) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika WARTY wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z WARTĄ przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.	
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych lub agentem. Kontakt z inspektorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby WARTY podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.	
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej – o ile została udzielona w tym zakresie zgoda; organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia.	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia.
	Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WARTY, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.	
INNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH	WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: biur informacji gospodarczej oraz biur informacji kredytowej – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda; innych zakładów ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.	WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie historii szkodowości i weryfikacji danych podmiotu; Centralnej Ewidencji Pojazdów – w zakresie danych pojazdu oraz danych identyfikacyjnych i kontaktowych właścicieli pojazdu; Centralnej Ewidencji Kierowców – w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz naruszeń prawa ruchu drogowego, innych zakładów ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń; placówek medycznych – w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda; dostawców usług assistance – w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH	Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.	